



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0011403-45.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **DANIEL CURRALO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Renata William Rached Catelli**

Vistos, etc.

DANIEL CURRALO, já qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de 2016, por volta das 10h30min, na Rua Tenente Sotomano, altura do nº 1.343, Vila Medeiros, na cidade de São Paulo, trazia consigo e guardava drogas consistentes em 72,4 g de cocaína acondicionadas em 361 invólucros de plástico, bem como 42,8 g de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecido como “*maconha*”, acondicionadas em 37 invólucros de plástico, prontas para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data e no local dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, eis que avistara, o agente defronte ao portão de um imóvel, portando um saco plástico na mão. Ocorre que, no momento em que o agente notou a aproximação da viatura policial, este rapidamente jogou a sacola de plástico no chão e subiu em sua motocicleta da marca Garinni, placas EIE – 6955, e fugiu em alta velocidade.

Prontamente, iniciou-se uma perseguição, ocasião em que o agente foi detido no estacionamento de uma loja de tintas. Indagado, o agente negou a propriedade da sacola de plástico. Verificou-se no interior da sacola de plástico haviam as



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

drogas acima mencionadas. A grande quantidade para o tipo de entorpecentes, no caso maconha e cocaína e a atitude do agente evidenciaram que destinava os entorpecentes para o tráfico.

Ainda, verificou-se que o agente usava como ponto de tráfico de drogas zona próxima à instituição religiosa, cultural e beneficente. A notificação foi ordenada (fls.137), o réu foi notificado (fls.166) e apresentou defesa preliminar (fls. 174). A denúncia foi recebida e o réu foi citado, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, sendo o réu interrogado no final. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação nos termos da denúncia. A Defesa postulou a absolvição por falta de materialidade ou por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

2- A ação é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls.18/19, pelo Laudo de Constatação às fls.23/25 e pelo Laudo Químico-Toxicológico às fls. 167.

Na fase policial, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que dirigiu-se ao local dos fatos, utilizando a moto de seu pai, para comprar drogas para seu consumo, sendo viciado em cocaína. Afirmou não ter chegado a parar com a motocicleta e, quando percebeu a presença da viatura, ficou assustado, pois estava sem habilitação e não queria que a moto de seu pai fosse apreendida. Fugiu com a moto até a Av. Guapira, local em que seu pai trabalha, sendo lá detido pelos policiais militares. Negou que as drogas lhe pertencessem, desconhecendo onde elas foram encontradas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Judicialmente, o réu disse que era usuário de cocaína e que comprava na casa onde estava parado. O traficante entregava a droga por cima do muro. Não chegou a comprar as porções, e tinha R\$ 22,00. Foi embora com a moto porque esta não estava licenciada. Nunca fez tratamento porque tinha vergonha de assumir que usava entorpecentes. Com a chegada dos policiais, alguém gritou.

A **testemunha** de acusação **Alex**, policial militar, disse que realizava patrulhamento de rotina e passava próximo de um ponto de drogas. Chamou atenção o fato de o réu dispensar uma sacola a partir da aproximação policial. Em seguida, ele montou em uma moto e saiu em alta velocidade, realizando-se acompanhamento por alguns minutos. Ele só parou em uma loja de tintas de um parente seu. A perseguição durou cerca de 10 minutos. Na loja de tintas ele parou e foi abordado. A sacola foi pega assim que dispensada, após o que iniciaram a perseguição. Quando alcançado, o acusado disse que fugiu porque não era habilitado, versão que não fez sentido, de acordo com o policial, vez que, inicialmente, ele sequer estava montado na moto. A sacola que ele dispensou tinha cocaína, maconha e crack. As drogas já estavam divididas em eppendorfs e papalotes. A quantidade de drogas da sacola era considerável, mais de 200 porções de crack, não se recordando da quantidade dos demais entorpecentes. A casa onde ele estava parado é conhecido ponto de tráfico. Na revista pessoal não encontrou mais drogas. Olhando para o réu, conseguiu se recordar dele. Não o conhecia anteriormente. Pela acusação, respondeu que não viu populares no local onde realizada a abordagem. No local onde ele parou com a moto havia outras pessoas. Pela defesa, disse que o local onde dispensada a sacola é uma via pública, onde não há lixo. A casa ali existente é conhecido ponto de venda de drogas. Houve outros flagrantes no mesmo local. O réu estava com moto que não corria muito, o que permitiu a recuperação das drogas e perseguição bem sucedida.

A outra **testemunha** de acusação **Flavio**, também policial militar, disse que se recordou do réu e não o conhecia antes dos fatos. Realizava patrulhamento e nas cercanias de uma esquina viu o réu, notando que dispensou uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sacola e subiu em uma moto ali existente. Houve uma perseguição ao réu, com sinais de parada, e, no estacionamento de uma loja, ele foi abordado. As drogas estavam na sacola que ele largou. Não se recorda da revista pessoal. Na sacola havia maconha, cocaína e crack. Ele portava também quantia em dinheiro, negando a propriedade da sacola, explicando que fugiu por não ser habilitado. Ninguém se aproximou ou viu a dispensa da sacola. O local onde dispensado a sacola é uma rua normal e não havia outras sacolas ou lixo. Conseguiu realizar a perseguição porque o réu atravessou a rua para montar na moto. O local é conhecido como ponto de venda.

A testemunha de defesa João, patrão do acusado, disse que trabalha com ele há 8 anos. Indagado pela defesa, disse que não sabe de nada que desabone a conduta do réu. Não sabe se ele usa drogas e ele é um funcionário responsável. No dia dos fatos ele entraria às 14 horas.

Desta forma, as provas colhidas em juízo permitem a condenação nos termos presentes na exordial.

Os depoimentos policiais foram coesos e coerentes entre si, tendo ambos afirmado não conheciam o réu anteriormente, ausente, assim, qualquer motivo pelo qual o acusariam falsamente. Ao contrário do que argumentou a defesa a materialidade restou sim comprovada, sendo a droga apreendida e periciada. E os policiais foram seguros em afirmar que abordaram o réu em conhecido ponto de vendas, fugindo ele em sua moto.

Ambos foram indagados e confirmaram que foi possível recuperar a sacola e perseguir o réu, seja porque a moto tinha pouca potencia, seja porque ele demorou para subir nela. Cabe ressaltar que os policiais gozam de presunção, “*Juris tantum*” de veracidade em tudo quanto alegarem, não logrando a defesa produzir qualquer prova que colocasse seus relatos em descrédito. Interrogado, o réu afirmou que não conhecia os policiais antes da abordagem, não possuindo eles motivo para levantar falsa acusação a completo estranho. E, se os policiais fossem desonestos, iriam vender a droga,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

não incriminar falsamente um réu que sequer conheciam.

A testemunha defensiva apenas trouxe informes sobre os antecedentes do réu, não acrescentando nada aos fatos. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, divididas em pequenas porções impede a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, nos termos do §2º do mesmo artigo.

Por outro lado, **não pode remanescer a causa de aumento do artigo 40, III da Lei 11.343/06**, não há qualquer prova de que as drogas ali apreendidas se destinavam a algum frequentador da instituição religiosa, cultural e beneficente mencionada na exordial. Estranho seria em uma grande cidade como São Paulo que eventual flagrante de drogas não tivesse qualquer instituição mencionada no inciso III ao seu redor.

Nestes termos, a mencionada causa tem lugar quando evidenciado que o agente visava atingir os frequentadores das aludidas instituições ali previstas, visando o legislador uma maior proteção a elas contra a ação dos traficantes. Assim leciona Capez:

O termo 'imediações' significa proximidades; o agente deve ter praticado o crime em um lugar do qual se tenha rápido e imediato acesso a um dos locais mencionados no inciso III. A avaliação deverá ser feita em cada caso concreto, sem critérios ou medidas apriorísticas, mas levando-se em conta a combinação de dois fatores: curta distância e rápido acesso. Ao analisar o revogado art. 18, IV, o STJ já havia se manifestado no sentido de que a sua incidência 'não ocorre simplesmente porque a pessoa porta o entorpecente nos locais aí referidos. Impõe-se fazê-lo de modo a recrudescer a culpabilidade, ou seja, de maneira a que terceiros se apercebam e, com isso, possam ser estimulados a também



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*praticar a mesma conduta. Assim, se alguém estiver no interior de estabelecimento de ensino, entidade estudantil, social ou recreativa, com entorpecente, mas dele não fizer uso e tiver cautela para que ninguém perceba, não estará difundindo o uso ou criando a potencialidade da difusão. **Impõe-se, por isso, o agente estimular ou gerar o interesse de terceiro no uso da matéria proibida.**(In: Curso de Direito Penal. Volume IV. 7ª Ed. 2012, p. 817-818).*

3- Passo à dosagem das penas.

Podem ser aplicadas as penas mínimas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, já que a quantidade e natureza das drogas não permitem a fixação acima do mínimo. Reconheço a confissão, mas não a considero na dosimetria (súmula 231 do STJ). Em razão da causa de diminuição de pena estatuída no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo as penas em dois terços, pois estão presentes todos os seus requisitos, chegando-se ao montante final de **01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.**

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em **regime fechado**, nos termos do que propõe a Lei nº 11.464/07, em seu art. 2º, §1º. O tráfico é um crime grave e o regime fechado é o único compatível com tal gravidade. Refere-se a delitos contra o patrimônio e ao tráfico de armas. Pelo mesmo motivo, **deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.**

Poderá recorrer em liberdade, por ter aguardado toda instrução solto, não havendo motivos para decretação da custódia preventiva.

4- Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno o réu **DANIEL CURRALO**, já qualificado nos autos, às penas de **01 ano e 08 meses de**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reclusão, em regime fechado, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a incineração dos entorpecentes.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**